都安瑶族自治县“1·6”
一般道路交通事故调查报告

2019年01月06日21时50分左右，在都安县澄江镇八仙新村路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立自治县 “1·6”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）当事人的基本情况:

1. 蓝***，男，壮族，1985年07月04日出生，系广西都安瑶族自治县澄江镇**********居民，驾驶证号:452730*******，档案编号:451200990261，准驾车型:B2。交通方式:驾驶桂M1***

号牌普通二轮摩托车，联系电话：134********。

2. 蓝**，男，壮族，1973年05月16日出生，系广西都安瑶族自治县**********居民，驾驶证号：452730********，档案编号：451228016990，准驾车型：E。交通方式：驾驶桂M0****号牌中型自卸货车，联系电话：135********。

经调查，蓝***其血液中酒精含量为：223mg/100mL,属醉酒后驾驶。

（二）事故车辆基本情况

1. 桂M10****号牌普通二轮摩托车，车辆所有人：蓝***，所有人地址：广西都安瑶族自治县澄江乡甘湾村弄盘队3号，品牌型号：轻骑·铃木牌QS110-C，车辆识别代码：L9SPC5134B1141516，发动机号：11101633，初次登记日期：2012年02月23日，检验有效期止：2014年02月28日。

2. 桂M0****号牌中型自卸货车，车辆所有人：蓝**，所有人地址：广西都安瑶族自治县**********，品牌型号：乘龙牌LZ3122LAH，车辆识别代码：LGGR2AA23BL636343，发动机号：E35L3B00403，初次登记日期：2012年05月07日，检验有效期止：2019年05月31日。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于都安瑶族自治县八仙新村第三排8号宅前路段，东西走向，东向道路往环城公路方向，西向道路往八仙大街

方向，机非混合道路，道路有效路面宽度为：1000cm，水泥混凝土路面，发生事故时间为夜间，现场无路灯照明视线不佳。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2019年01月06日21时50分左右，蓝***未取得机动车驾驶证并在酒醉后（经检测其血液中酒精含量为：223mg/100mL）驾驶桂M10****号牌普通二轮摩托车沿都安县八仙新村三排由东往西行驶，行驶至八仙新村三排8号宅前由于操作不当导致车辆与由蓝**驾驶的停靠在道路右侧（由东往西）装载甘蔗的桂M0****号牌中型自卸货车尾部发生碰撞，造成蓝***死亡及车辆损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2019年01月06日21时57分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队事故处理中队接到都安县110指挥中心指令：韦先生报案称：在（广西河池市都安县澄江镇八仙糖厂路口）上述地点，有一辆桂M109U号摩托车撞到一辆停在路边云甘蔗的桂M0****号货车，事故中一人受伤，请派警处理。

接到报案后，交管大队事故处理中队民警赶赴现场进行现场勘查、调查取证等工作。

经初步勘查：现场事故车辆为桂M10****号牌普通二轮摩托车和桂M0****号牌中型自卸货车，事故造成1人（桂M10****号牌

普通二轮摩托车驾驶员蓝***）死亡。事故现场为原始现场，无变动，天气为雨。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成蓝***死亡，直接经济损失500元。

蓝***，男，壮族，1985年07月04日出生，系广西都安瑶族自治县澄江镇**********居民。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

蓝***未取得机动车驾驶证并在酒醉后（经检测其血液中酒精含量为：223mg/100mL）驾驶机件不符合技术标准的机动车上道路行驶未能按照操作规范安全驾驶、文明驾驶是事故发生的一个原因；蓝**装载货物时货物超出车厢并且临时停放车辆时未能设置好警示标志是事故发生的另一原因。蓝**存在未取得机动车驾驶证驾驶机件不符合技术标准的机动车的违法行为，但该违法行为对事故的成因无因果关系。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反通行规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

蓝***的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二

十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”和第二十二条第二款“饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”及第十九条第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”、第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定其违法过错行为对事故发生的作用较大；蓝**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第二款“在道路上临时停车的，不得妨碍其他车辆和行人通行。”和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款第一项“机动车载物不得超过机动车行驶证上核定的载质量，装载长度、宽度不得超出车厢，并应当遵守下列规定：（一）重型、中型载货汽车，半挂车载物，高度从地面起不得超过4米，载运集装箱的车辆不得超过4.2米；”之规定，其违法过错行为对事故发生的作用较小；根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，当事人蓝***负事故的主要责任，蓝**负事故的次要责任。

建议对蓝**在事故发生时出现的交通违法行为依法进行处罚，蓝***因在事故中死亡，无法追究其责任。

六、事故防范措施及建议

（一）强化路面监控，加强夜查力度，严厉打击酒驾违法行为，确保道路安全、畅通，严惩交通违法行为，减少交通事故的发生。

（二）加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶员的管理。

（三）加强交通安全宣传力度，提高驾驶人素质以及广大交通参与者的交通安全意识。

都安瑶族自治县“1·6”

道路交通事故调查小组

2019年2月28日